

# Akte Jana Mondsee - Drittversuch, KI-Vorwurf und Masterarbeit

## Inhaltsverzeichnis

| Teil   | Inhalt                              |
|--------|-------------------------------------|
| Teil 1 | Aktenstücke (Markdown) (5)          |
| Teil 2 | E-Mails (1)                         |
| Teil 3 | CSV-Tabellen (2)                    |
| Teil 4 | Excel-Tabellen (1)                  |
| Teil 5 | Word-Dokumente (2)                  |
| Teil 6 | Bildanlagen und Screenshots (1)     |
| Teil 7 | PDF-Anhänge (Originaldokumente) (3) |

## Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01-mandatsnotiz-und-auftrag.md

### Mandatsnotiz

Prüfungsrecht: Studentin Jana Mondsee erhält endgültiges Nichtbestehen nach Online-Klausur, KI-/Plagiatsverdacht, Krankheitseinwand, Nachteilsausgleichslücke und streitiger Akteneinsicht.

Die Unterlagen kommen aus verschiedenen Quellen und sind nicht widerspruchsfrei. Zuerst sind Bundesland, zuständige Stelle, konkrete Ordnung, Frist und Aktenstück zu klären. Keine Aussage wird ohne Normenkette oder Beleg hart formuliert.

Datei: 02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrensstand.md

### Zeitstrahl

- 11.04.2026: erste interne Entscheidung.
- 24.04.2026: E-Mail mit unklarer Rechtsqualität.
- 05.05.2026: Bescheid/Protokoll wird übersandt.
- 18.05.2026: Betroffene Person bittet um Akteneinsicht.
- 27.05.2026: Fristdruck, weil Alltag/Studienverlauf unmittelbar betroffen ist.

Datei: 03-normenkette-livecheck.md

### Normenkette

1. Bundesland und aktuelles Gesetz.
2. Verordnung oder untergesetzliche Ordnung.
3. Satzung, Schul-/Prüfungs-/Grundordnung.
4. Konkreter Bescheid, Beschluss oder Verwaltungsakt.
5. Rechtsbehelf und Frist.

Datei: 12-offene-punkte.md

### Offene Punkte

- Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion prüfen.

- Rechtsqualität der Schreiben/Beschlüsse einordnen.
- Frist und zuständigen Rechtsbehelf sichern.
- Akteneinsicht und fehlende Protokolle anfordern.

Datei: 90-ergaenzende-korrespondenz-und-vollvermerke.md

## Ergänzende Prüfungsakte Drittversuch und KI-Vorwurf

### Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Studentin Mira Mondsee und Prüfungsausschuss der Hochschule Rheinbogen die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Nichtbestehen im Drittversuch, KI-Verdacht in der Masterarbeit, Anhörung, Prüfungsprotokoll und drohende Exmatrikulation. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Die Hochschule stützt sich auf ein KI-Detektionsprotokoll und stilistische Auffälligkeiten. Mira hat Entwürfe, Literaturkarten und Betreuungsmails, aber keine lückenlose Versionshistorie, weil sie zwischen Laptop und Cloud gewechselt hat. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

### E-Mail der Studentin nach Anhörung

`` Von: mira.mondsee@student.test An: pruefungsrecht@kanzlei.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Anhörung KI-Vorwurf - ich habe nur Grammatik prüfen lassen ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte arbeiten Sie Beweiswert technischer Detektoren, Anhörungsrecht, Prüfungsmaßstab und Verhältnismäßigkeit der Sanktion heraus. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Studentin Mira Mondsee und Prüfungsausschuss der Hochschule Rheinbogen

## **Interner Arbeitsvermerk**

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

## **Entwurf Stellungnahme an Prüfungsausschuss**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht

verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

## Beweis- und Fristenlogik

| Punkt            | Konkrete Frage                                                         | Benötigter Beleg                                              | Risiko, wenn offen                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zugang           | Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?                            | Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung | Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion              |
| Urheberschaft    | Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?                           | Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll      | Erklärung wird falscher Person zugerechnet                  |
| Inhalt           | Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung? | Volltext, Anlagen, vorherige Versionen                        | Akte wirkt dünn und angreifbar                              |
| Reaktion         | Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?                               | Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin                   | Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert               |
| Nächster Schritt | Was muss jetzt entschieden werden?                                     | Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk           | Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert |

## Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

## E-Mails

Datei: 07-email-studentin-pruefungsamt.eml

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Von     | jana.mondsee@example                                     |
| An      | pruefungsamt@hs-nordtal.example                          |
| Datum   | Mon, 25 May 2026 13:02:00 +0000                          |
| Betreff | Akteneinsicht und Fristwahrung Modul Data Governance III |

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage vollständige Akteneinsicht einschließlich Bewertungsbogen, Randbemerkungen, Protokoll des Prüfungsausschusses, Hilfsmittelregel und Unterlagen zum KI-Vorwurf. Vorsorglich lege ich Widerspruch ein.

Mit freundlichen Grüßen  
Jana Mondsee

## CSV-Tabellen

Datei: 10-fristen-und-rechtsbehelfe.csv

| Ereignis      | Datum      | Frist            | Aktion              |
|---------------|------------|------------------|---------------------|
| Bescheid      | 2026-05-19 | ein Monat prüfen | Widerspruch         |
| Akteneinsicht | 2026-05-25 | sofort           | Kopien verlangen    |
| Drittversuch  | offen      | Eilantrag prüfen | Fortsetzung Studium |

Datei: 13-anlagenindex.csv

| Datei                                            | Typ  | Relevanz |
|--------------------------------------------------|------|----------|
| 01-mandatsnotiz-und-auftrag.md                   | MD   | mittel   |
| 02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss<br>tand.md | MD   | mittel   |
| 03-normenkette-livecheck.md                      | MD   | mittel   |
| 04-bescheid-endgueltig-nicht-besta<br>nden.docx  | DOCX | hoch     |
| 05-punkte-und-ruegematrix.xlsx                   | XLSX | hoch     |
| 06-akteneinsicht-bewertungsbogen.<br>pdf         | PDF  | hoch     |
| 07-email-studentin-pruefungsamt.e<br>ml          | EML  | hoch     |
| 08-chat-studentin-berater.jpg                    | JPG  | mittel   |
| 09-attest-und-ruecktrittsnotiz.pdf               | PDF  | mittel   |
| 10-fristen-und-rechtsbehelfe.csv                 | CSV  | mittel   |
| 11-entwurf-widerspruch-akteneinsic<br>ht.docx    | DOCX | mittel   |
| 12-offene-punkte.md                              | MD   | mittel   |
| 13-anlagenindex.csv                              | CSV  | mittel   |

## Excel-Tabellen

Datei: 05-punkte-und-ruegematrix.xlsx

### Tabellenblatt: Punkte

| Aufgabe | Max | Erreicht | Rüge                          |
|---------|-----|----------|-------------------------------|
| 1       | 20  | 13       | keine                         |
| 2       | 30  | 11       | Randbemerkung widersprüchlich |
| 3       | 50  | 18       | Musterlösung unklar           |

### Tabellenblatt: Rügen

| Rüge       | Beweis              | Begehren         |
|------------|---------------------|------------------|
| alte PO    | Bescheid            | Aufhebung        |
| KI-Vorwurf | Detektor-Screenshot | Anhörung/Beweise |
| Krankheit  | Attest              | Rücktritt prüfen |



## Word-Dokumente

Datei: 04-bescheid-endgueltig-nicht-bestanden.docx

Bescheid Prüfungsamt

Der Prüfungsausschuss stellt fest, dass Jana Mondsee die Modulprüfung Data Governance III im dritten Versuch nicht bestanden habe. Zusätzlich bestehe der Verdacht einer nicht angegebenen KI-Nutzung in der Hausarbeit.

Der Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung, verweist aber auf eine alte Fassung der Prüfungsordnung. Akteneinsicht wurde nur in Räumen des Prüfungsamts ohne Kopien angeboten.

Frist prüfen

Ordnungsversion prüfen

Akteneinsicht erweitern

Datei: 11-entwurf-widerspruch-akteneinsicht.docx

Entwurf Widerspruch und Akteneinsicht

Gegen den Bescheid wird vorsorglich Widerspruch eingelegt. Zugleich wird vollständige Akteneinsicht einschließlich Kopien, Bewertungsunterlagen, Protokollen und Unterlagen zum KI-Vorwurf beantragt.

Die Begründung bleibt der ergänzten Akteneinsicht vorbehalten. Bereits jetzt werden die Anwendung einer alten Prüfungsordnung und die fehlende Substantiierung des KI-Vorwurfs gerügt.

Fristwahrung

Akteneinsicht

Eilantrag bei Exmatrikulation

## Bildanlagen und Screenshots

Datei: 08-chat-studentin-berater.jpg



Bilddatei: 08-chat-studentin-berater.jpg

## PDF-Anhang: 06-akteneinsicht-bewertungsbogen.pdf

Datei: 06-akteneinsicht-bewertungsbogen.pdf

## Bewertungsbogen Auszug

Der Bewertungsbogen enthält Randbemerkungen, aber keine nachvollziehbare Begründung für den Abzug in Aufgabe 3. Die angeforderte Musterlösung wurde nicht herausgegeben.

Der KI-Vorwurf stützt sich nur auf einen Prozentwert eines Detektors, ohne konkrete Textstellen oder erlaubte Hilfsmittelregel.

| Punkt         | Befund             | Problem          |
|---------------|--------------------|------------------|
| Aufgabe 3     | 18/50              | Begründung knapp |
| KI            | 82 Prozent Anzeige | Beweiswert offen |
| Akteneinsicht | nur Vor-Ort        | Kopien prüfen    |

## **PDF-Anhang: 09-attest-und-ruecktrittsnotiz.pdf**

Datei: 09-attest-und-ruecktrittsnotiz.pdf

## Attest / Rücktrittsnotiz

Am Prüfungstag wurde Jana Mondsee wegen akuter Migräne behandelt. Sie brach die Klausur nicht ab, meldete aber am Folgetag Prüfungsunfähigkeit.

Zu prüfen sind Unverzüglichkeit, Erkennbarkeit der Prüfungsunfähigkeit während der Prüfung, Attestanforderungen und Dauerleiden-Abgrenzung.

| Punkt       | Sachstand     |
|-------------|---------------|
| Attest      | Folgetag      |
| Abbruch     | nein          |
| Dauerleiden | nicht geklärt |

## PDF-Anhang: 14-besprechungsunterlage.pdf

Datei: 14-besprechungsunterlage.pdf



# Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt die Lage für die erste Besprechung. Zuerst werden Bundesland, Ordnung, Frist und Aktenlage geklärt.

Die rechtliche Bewertung bleibt offen, bis die Originalquellen und Aktenstücke geprüft sind.

| TOP | Frage                           |
|-----|---------------------------------|
| 1   | Welche Frist läuft?             |
| 2   | Welche Norm gilt?               |
| 3   | Welche Akte fehlt?              |
| 4   | Welcher Antrag ist heute nötig? |